



RESOLUÇÃO SEMAG Nº 02/2019

PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO DE
MEDIDA COMPENSATÓRIA E FIXAÇÃO
DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE MEDIDA
COMPENSATÓRIA EM
REGULAMENTAÇÃO AO ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 138 DE
04 DE MAIO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 138 de 04 de maio de 2018, que instituiu o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SISLAM e dá outras providências.

CONSIDERANDO:

- O programa de descentralização do licenciamento ambiental do Estado do Rio de Janeiro, instituído por meio do Decreto Estadual nº 42.050/2009 e Decreto Estadual nº 42.440/2010;
- Que o Município por meio de órgão ambiental capacitado e conselho de meio ambiente, exercerá as ações administrativas decorrente da competência comum prevista no art. 23, incisos III, VI e VII da CRFB/1988, nos termos da Lei Complementar nº 140/2011 e com base no estabelecido na Resolução CONEMA nº 42/2012;
- A Lei Complementar Municipal nº 138 de 04 de maio de 2018 que instituiu o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SISLAM, bem como fixou procedimentos administrativos para o Licenciamento Ambiental local no Município de Araruama;
- A Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza;
- A necessidade de serem estabelecidos critérios e procedimentos para regulamentação da Medida Compensatória Ambiental no Município de Araruama, com finalidade de compensar o impacto ambiental causado pelo desenvolvimento das atividades ao meio ambiente local.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecido como forma de mitigar o impacto negativo ou prejuízo causado pela supressão de determinada área coberta com vegetação nativa ou pela



intervenção em áreas de preservação permanente ou pelo corte de árvores nativas no Município de Araruama, a Secretaria Municipal de Ambiente exigirá a reposição de área proporcional, no mesmo local da atividade ou obra licenciada ou em outro local a ser determinado pela Secretaria.

Art. 2º - O enquadramento das atividades que geram impacto ambiental será definido mediante análise da SEMAG nos termos do art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 138/2018.

Parágrafo único – As formas de aplicação da medida compensatória ambiental seguirão os critérios já definidos no § 1º da do art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 138/2018.

Art. 3º - O critério de valoração das medidas compensatórias terá o valor mínimo de 0,50% do valor do custo da obra, que será calculada mediante a seguinte equação: **$MC = Vr/m^2 \times \text{Área Construída } m^2 \times MCM \times Flocal$** .

§1º - A equação que trata o caput deste artigo terá por referência:

I – MC: Medida Compensatória;

II – VR/m²: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil);

III – MCM: Medida Compensatória Mínima (0,50% - 0,005);

IV – Flocal: Fator Local (1,0);

V – FlocalAPA: Fator Local em Área de Preservação Ambiental (1,5);

VI – FlocalAPP: Fator Local em Área de Preservação Permanente (1,6);

§2º - O valor de referência do custo da obra mencionado no caput deste artigo será aquele fixado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o qual será atualizado mensalmente.

Art. 4º - O critério de valoração das medidas compensatórias nos casos de supressão de indivíduos arbóreos, seguirá a seguinte proporção:

I – A cada supressão de 01 (uma) árvore nativa fora de área de APP/APA (área de preservação permanente/ambiental) serão fornecidas 10 (dez) mudas de árvore, a título de medida compensatória;

II – A cada supressão de 01 (uma) árvore nativa dentro de área de APP/APA (área de preservação permanente/ambiental) serão fornecidas 20 (vinte) mudas de árvore, a título de medida compensatória;

III – A cada supressão de 01 (uma) árvore exótica dentro ou fora de área de APP/APA (área de preservação permanente/ambiental) serão fornecidas 05 (cinco) mudas de



árvore, a título de medida compensatória;

Parágrafo único – As espécies das mudas mencionadas nos incisos deste artigo serão definidas mediante análise da Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca, de acordo com as necessidades do ecossistema do Município de Araruama.

Art. 5º - As medidas compensatórias previstas na Lei Complementar Municipal nº 138/2018 ou nesta resolução, deverão ser apresentadas juntamente com as notas fiscais eletrônicas em nome do Requerente, constando o CPF do mesmo.

Parágrafo único – As espécies das mudas fornecidas a título de medida compensatória deverão possuir boa saúde fitossanitária e altura a ser definida pela Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca.

Art. 6º - O prazo para apresentação da Publicação prevista no art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 138/2018, será de 15 (quinze) dias.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cláudio Leão Barreto
Secretário de Ambiente, Agricultura,
Abastecimento e Pesca